

TRABAJO PRÁCTICO - Sociedades y organización en IT

Materia: Legislación

Unidad 5: Sociedades, emprendimientos y derecho económico básico

Alumno: Nicolás Viruel

Comisión: TUPaD - UTN

Escenario (recordatorio)

Tres desarrolladores crean una app de turnos médicos. Arrancan sin estructura legal ni contratos; la app crece, hay ingresos y un fallo en producción genera pérdidas a un cliente. Surgen conflictos sobre propiedad del software, ganancias, decisiones y responsabilidad.

Actividad 1 - Análisis del proyecto

1. ¿En qué etapa se encuentra el proyecto: informal u organizada?

Está en etapa informal al inicio, pero el caso muestra que ya debería estar organizada y no lo está. Siguen operando como grupo ad hoc aunque hay usuarios, ingresos y un cliente empresarial afectado. La informalidad persiste cuando el negocio ya exige reglas claras.

2. ¿Qué cambios indican que el proyecto dejó de ser solo técnico?

- Hay usuarios reales y ingresos.
- Aparece un cliente empresa con expectativas contractuales.
- Un error en producción produce daño económico a terceros.
- Surgen conflictos entre socios sobre dueño del código, reparto y quién responde.

Eso ya no es “proyecto de garage”: es operación comercial con impacto externo.

3. ¿Por qué el crecimiento exige una nueva forma de organización?

Porque aumentan los riesgos (técnicos, contractuales y patrimoniales), las decisiones dejan de ser triviales y hace falta definir roles, propiedad intelectual, reparto de utilidades y quién responde ante clientes. Sin organización formal, cada conflicto se resuelve a gritos y no hay certeza jurídica para clientes ni para el equipo.

Actividad 2 - Organización y sociedades

1. ¿Qué problemas genera la falta de formalización?

- Incertidumbre sobre la titularidad del software y del código.
- Conflictos en ganancias y decisiones (todo “verbal”).
- Responsabilidad difusa: nadie sabe quién responde al cliente.
- Dificultad para contratar, facturar y acceder a crédito.
- Riesgo personal ilimitado si responden como personas físicas sin estructura societaria.

2. ¿Qué tipo de organización sería recomendable?

Para un emprendimiento IT en crecimiento con tres integrantes y facturación a clientes, suele recomendarse una

sociedad que limite responsabilidad y permita repartir cuotas y roles, por ejemplo S.R.L. o S.A.S. (según escala, inversión y plan de crecimiento). Mantener solo relaciones freelance sueltas entre los tres no alcanza cuando comparten producto, marca e ingresos.

3. ¿Qué ventajas aporta la creación de una sociedad?

- Personalidad jurídica propia (distinta de cada socio).
- Reglas escritas (estatuto, acuerdo de socios).
- Responsabilidad patrimonial acotada al aporte (en sociedades de capital).
- Claridad en titularidad del software y cesión/licencia de desarrollos.
- Mejor imagen frente a clientes y posibilidad de contratar en forma regular.

4. ¿Cómo cambia la responsabilidad al pasar de freelance a sociedad?

Como freelance cada uno responde por su contrato y puede quedar expuesto con su patrimonio personal según el encuadre. En una sociedad, las obligaciones comerciales y muchas frente a clientes se canalizan en la persona jurídica; los socios responden dentro del marco legal y los acuerdos internos (con excepciones por dolo, fraude o garantías personales). La responsabilidad deja de ser “tres individuos mezclados” y pasa a ser organización formal con reglas.

Actividad 3 - Responsabilidad en el proyecto

1. ¿Existe responsabilidad por las pérdidas generadas?

Sí. Si el sistema falló en producción y causó daño económico a un cliente, puede configurarse responsabilidad contractual (incumplimiento de SLA, calidad, disponibilidad) y eventualmente extracontractual según el encuadre del vínculo con el cliente.

2. ¿Qué tipo de responsabilidad podría aplicarse?

- Contractual frente al cliente (reparación, indemnización según contrato).
- Civil por daños y perjuicios si no hay cláusulas claras o si el daño excede lo pactado.
- Entre socios: responsabilidad interna por mala praxis, falta de QA o decisiones de deploy sin controles (según acuerdos y roles).

3. ¿Quién debería responder frente al cliente?

Frente al cliente debería responder quien contrató (idealmente la sociedad o la persona jurídica que facturó). Internamente, si el fallo fue por deploy, falta de pruebas o deudas técnicas, puede corresponder al equipo técnico y a quien tenía rol de release/QA, pero la cara visible al cliente debe estar definida contractualmente.

4. ¿Cómo influye la falta de acuerdos?

Sin contratos ni estatuto no hay claridad sobre límites de responsabilidad, propiedad del código, procesos de calidad ni reparto de costos de un siniestro. Eso agrava el conflicto interno y debilita la defensa frente al cliente.

Actividad 4 - Decisiones y gestión del proyecto

1. ¿Qué decisiones no se tomaron correctamente?

- Definir titularidad del software.

- Acordar reparto de ingresos y aportes.
- Establecer gobernanza (quién decide producto, deploy, soporte).
- Firmar contratos entre integrantes y con clientes.
- Definir estándares de calidad y responsabilidad por producción.

2. ¿En qué momento deberían haberse tomado?

Al primer ingreso, al primer cliente pago y, como mínimo, antes de producción crítica con datos sensibles (turnos médicos). La formalización societaria conviene cuando dejan de ser “proyecto” y pasan a operación comercial.

3. ¿Por qué el problema no es técnico sino organizativo?

Porque el fallo técnico es el disparador, pero la crisis se agrava por falta de roles, acuerdos y responsables claros. Un bug en producción es gestionable con procesos; sin organización se convierte en pelea entre socios y riesgo legal.

4. ¿Cómo impacta en el futuro del proyecto?

Sin corrección, el proyecto puede perder clientes, enfrentar demandas, fragmentarse (socios que se van) o detener el desarrollo. Con organización, puede seguir creciendo con reglas y confianza.

Actividad integradora final - Propuesta

Eje — Propuesta

Estructura — Constituir S.A.S. o S.R.L. con tres socios; contrato social + acuerdo de socios complementario.

Roles — Socio A: producto/negocio; Socio B: arquitectura y calidad; Socio C: operaciones y soporte. Decisiones técnicas críticas (producción) con doble validación B+C.

Decisiones — Mayoría simple en operación; unanimidad en deuda técnica mayor, cambios de stack y nuevos socios.

Ingresos — Reparto según cuotas societarias y cláusula de retención (% a reserva legal y contingencias) antes de distribuir utilidades.

Riesgos — Contratos con clientes (SLA, limitación de responsabilidad razonable), seguro de responsabilidad civil si escala, CI/CD con pruebas, registro de IP en la sociedad.

Conflictos — Cláusula de mediación, registro de aportes (código, horas, capital), y cesión de desarrollos a la sociedad.

Cierre

El caso muestra el pasaje típico de un emprendimiento IT de lo informal a lo institucional. La materia enseña que el código no alcanza: hace falta sociedad, roles y responsabilidad para sostener el crecimiento.